

1501617-19.2021.8.26.0572

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2324687/2021 - 02º D.P. SAO JOAQUIM DA BARRA, 15917820 - 02º D.P. SAO JOAQUIM DA

BARRA, 244/21/465 - 02º D.P. SAO JOAQUIM DA BARRA, 2324687 - 02º D.P. SAO JOAQUIM

DA BARRA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado, Indiciado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501617-19.2021.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501617-19.2021.8.26.0572

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2324687/2021 - 02º D.P. SAO JOAQUIM DA BARRA, 15917820 - 02º D.P. SAO JOAQUIM DA

BARRA, 244/21/465 - 02º D.P. SAO JOAQUIM DA BARRA, 2324687 - 02º D.P. SAO JOAQUIM

DA BARRA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado, Indiciado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de MURILO GALASSI FOLGUERAL denunciando-o como incursos nas penas dos artigos 180 do Código Penal, porque em dia, hora e local nela mencionados, os réu recebeu e ocultou em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime.

Denúncia foi recebida.

Citado, o réu ofereceu defesa.

Em juízo, ouviram-se testemunhas.

Os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da ação.

A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do acusado.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

De início, a vítima confirmou o furto de um fogão.

No mais, testemunhas disseram que após cumprimento de mandado de busca e apreensão, o objeto furtado foi descoberto na casa do réu.

No mais, considerando que o réu não deu explicação sobre a origem dos bens encontrados consigo, bem como a forma de sua aquisição, por meio de um desconhecido e por preço irrisório, conclui-se que ele tinha ciência da origem espúria dos objetos.

Sem prejuízo, como o bem furtado é essencial e furtado de entidade prestadora de serviço social, a conduta é lesiva, o que afasta o princípio da insignificância.

DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base acima do mínimo legal considerando que o réu ostenta maus antecedentes. (artigo 59 do Código Penal).

Sem agravantes ou atenuantes.

Sem causa de aumento ou de diminuição de pena.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno o réu, como incurso nos artigos 180, caput, do Código Penal, a 1 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias multa em seu valor mínimo.

Regime aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33,§3º, do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por multa em seu valor mínimo, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal.

Uma vez que o réu ficou solto todo o processo, não estão presentes os requisitos da prisão cautelar. Assim, eventual recurso em liberdade.

P.I.C. Oportunamente, ao arquivo.

São Joaquim da Barra, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA